CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA

En Santiago de Chile, a 31 de Enero del 2014, entre, Consultora Team Technology Ltda., sociedad del giro de su denominación, RUT 76.310.218-1, representada por don Ricardo José Celis Gallardo, de profesión Analista de Sistemas, cédula nacional de identidad número 13.899.014-1, ambos domiciliados en la calle Ahumada N° 131 piso 8, Of. 807, comuna y ciudad de Santiago, en adelante e indistintamente, **"TOUCHMED"** o la **"EMPRESA"**, por una parte, y por la otra, la sociedad Civil Profesional Profis Beratung Limitada., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nro. 76.243.515-2, representada por Sergio Arturo Salas Arriagada, abogado, cédula de Identidad Nro. 12.653.857-K, ambos domiciliados para estos efectos en Iquique, calle Bolívar Nro. 202, oficina 901, en adelante e indistintamente, "**EL CLIENTE**", todos comparecientes mayores de edad quienes acreditan su identidad con las cedulas citadas, han convenido un contrato de prestación de servicios en los términos que pasan a exponer:

PRIMERO: OBJETO

Por el presente contrato, el **CLIENTE** encarga a la **EMPRESA**, quien acepta a través de su representante ya individualizado, el servicio de provisión en formato arriendo y soporte técnico de la plataforma de videoconferencia detallada en el Anexo 1 del presente Contrato, los cuales se instalarán por Touchmed en las siguientes direcciones:

a) Sitio 27, Loteo Fray Andrés Bajo Molle Iquique, donde funciona el centro integral Izkandria.
b) Sarmiento Nro. 1071, Punta Arenas, donde funciona la Clínica Croacia.
c) Avenida Balmacena S/N, Calama, donde funciona Mall Plaza Calama, centro integral y de belleza.
d) José Santos Ossa Nro. 2065, Oficina 18, Antofagasta.

Los servicios se prestarán conforme a descripción y características técnicas que se precisan en Anexo 1, y en conformidad a los valores indicados en la clausula tercera, los que, firmados por ambas partes forman parte integrante del presente contrato.

Las modificaciones de direcciones o traslados que sufran los equipos instalados por Touchmed según el presente contrato serán de responsabilidad exclusiva del cliente, quien debe informar a Touchmed la dirección final en la cual se encontraran los equipos o accesorios.

SEGUNDO: DOCUMENTOS DE CONTRATO

Las partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por el presente instrumento y sus Anexos, los que prevalecerán respecto de cualesquiera otras propuestas, contratos o comunicaciones previas, sean orales o escritas, que hayan existido entre ellas.

TERCERO: VALOR DEL SERVICIO

El precio de los servicios contratados por el **CLIENTE**, será el que se detalla en el Anexo 1 adjunto, y cualquier modificación deberá ser acordada previamente y por escrito entre las partes.

El precio de los servicios de arriendo y soporte descritos en el Anexo 1, será de 1.440 UF, el cual será facturado mensualmente en 36 cuotas de 40 UF c/u, sin IVA debido a que el **CLIENTE** se encuentra exento de IVA.

CUARTO: REAJUSTABILIDAD Y MONEDA

El valor de los servicios detallados en la cláusula tercera se fija en UF (Unidades de Fomento), convertida a pesos a la fecha de facturación, más el impuesto al valor agregado (IVA).

QUINTO: FORMA DE PAGO

El valor de los servicios materia del presente Contrato, corresponde al estipulado en la cláusula tercera. El que se pagará por el **CLIENTE** a la **EMPRESA**, dentro de los treinta días corridos a la fecha de emisión de la factura.

SEXTO: DAÑOS Y PERJUICIOS

El cliente será responsable de los daños producidos por mal uso de los equipos y accesorios, siendo además responsable de la reparación y conservación operacional de los equipos asociados al presente contrato.

SEPTIMO: SERVICIOS EXTRAS

Cualquier servicio distinto a los especificados en el Anexo 1, no se encuentra incluido en el valor de los servicios contratados por el **CLIENTE**, y será cobrado según las tarifas vigentes de la **EMPRESA**. El **CLIENTE** pagará estos servicios al contado contra factura, previa aceptación y consenso del servicio y precio que se pactará entre las partes en cada caso.

OCTAVO: VIGENCIA

El plazo de duración del presente Contrato por la provisión de los servicios indicados en el Anexo 1 será de 36 meses, a contar de su fecha de suscripción. Sin perjuicio, cualquiera de las partes podrá ponerle término mediante aviso escrito dado a la otra, con una anticipación de a lo menos 30 días a la fecha en que se quiera ponerle término, sin derecho a indemnización alguna.

Terminado el contrato, con el pago de la última cuota el cliente será dueño del equipamiento y accesorios entregados en arriendo. Las licencias de software vydio asociadas al servicio no se incluye como equipamiento o accesorio.

NOVENO: EXCLUSIONES

Se deja expresa constancia que no se considera servicios de arriendo y soporte de los elementos detallados en el Anexo 1, aquéllos que tengan por objeto reparar daños, o bien, en su caso, remplazar piezas o partes que tengan su origen en:

1. El no cumplimiento, por parte del **CLIENTE**, de su obligación de proporcionar a los equipos un ambiente adecuado de instalación.
2. Maltrato y negligencia en el empleo de los equipos.
3. Deterioros que tengan su origen en caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo en este último concepto la acción de terceros, ya sea por robos, hurtos o actos terroristas.
4. El desgaste normal de los equipos producidos por el uso indebido de los mismos; o bien por el empleo de suministros inadecuados reiteradamente advertidos por la EMPRESA.
5. La circunstancia de que el mantenimiento o la reparación de los equipos haya sido efectuada por personas o servicios ajenas a la Empresa.
6. Las exclusiones de servicios indicadas en el Anexo 1.

DECIMO: MODIFICACIONES y NOTIFICACIONES

Toda modificación al presente Contrato que constituya eliminación, disminución, ampliación y/o incorporación de nuevos servicios y/o equipos, deberá ser acordada previamente por las partes y sólo se entenderá perfeccionada mediante la firma por ambas partes de un "Anexo de Actualizaciones" el que se considerará parte integrante del Contrato.

DECIMO PRIMERO: DIRECCIONES Y EJEMPLARES

Para todos los efectos legales derivados del Contrato suscrito, las partes fijas su domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la competencia de sus tribunales de justicias.

El presente Contrato se firma en dos ejemplares de un mismo tenor y fecha, quedando uno en poder del **CLIENTE** y el otro en poder de **TOUCHMEDIA**.

DECIMO SEGUNDO: PERSONERIAS

La personería del Sr. Ricardo José Celis Gallardo para representar a la empresa Consultora Team Technology Ltda., consta de escritura pública de fecha 23 de Abril de 2012, suscrita ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola.

Asimismo, la personería del Sr. Sergio Salas Arriagada, para representar a la empresa Profis Beratung Limitada., consta de escritura pública de fecha 28 de agosto del 2012, otorgada ante la notario Público de Iquique, doña María Antonieta niño de Zepeda Parra.

Sergio Salas Arriagada
CIENMED S.A.

Ricardo Celis G.
Consultora Team
Technology Ltda.